

Dieses Blatt enthält die für das Arbeitsverhältnis maßgeblichen Stammdaten. Die Namen und Vorgänge sind fiktiv.

Dokumentierte Angaben

Mitarbeiterin	Mara Hoffmann
Personalnummer	EMP-7421
Funktion	Dispositions Koordinatorin
Beschäftigungsbeginn	01.01.2024

Betriebs- und Schutzstatus

HR-Statusaufnahme für die Schwellen- und Schutzprüfung vor der beabsichtigten Personalmaßnahme.

Dokumentierte Angaben

Beschäftigtenzahl (FTE)	84,0
Stichtag Beschäftigtenzahl	31.08.2026
Beschäftigung durchgehend	Ja
Betriebszugehörigkeit (Monate)	32
Betriebsrat vorhanden	Ja
Betriebskennung	DE-HH-04
Schwangerschaftsschutz	Nein
Elternzeit	Nein
Gleichstellung Schwerbehinderung	Nein
Betriebsratsmitglied	Nein
Datenschutzbeauftragte	Nein
Mitglied Wahlvorstand	Nein
Wehr-/Zivildienstschutz	Nein
Automatisierte Entscheidungstechnik eingesetzt	Nein
Massenentlassungstatbestand	Nein

Dokumentation eines wiederholten Verstoßes gegen die Anwesenheits- und Abstimmungspflichten im laufenden Dispositionsdienst.

Dokumentierte Angaben

Vorfallsdatum	17.08.2026
Vorfall	Unentschuldigtes Verlassen des laufenden Dispositionsdienstes vor Schichtende ohne Freigabe der Schichtleitung.
Verletzte Pflicht	Anwesenheits- und Abstimmungspflicht im laufenden Dispositionsdienst
Zeugen	Anna Weber; Lukas Frank
Belege	Schichtprotokoll 17.08.2026; Zutrittslog 17.08.2026

Abmahnung

Formelle Abmahnung wegen unentschuldigtem Verlassens des Arbeitsplatzes während des laufenden Dispositionsdienstes.

Dokumentierte Angaben

Abmahnung vorhanden	Ja
Datum der Abmahnung	20.05.2026
Gleichartiger Pflichtverstoß	Ja
Zugang nachgewiesen	Ja
Dokumentationsfunktion erfüllt	Ja
Rügefunktion erfüllt	Ja
Warnfunktion erfüllt	Ja
Abmahnung abgelaufen	Nein

Verhaltens- und Prognosebewertung

Interne Tatsachenbewertung auf Grundlage des dokumentierten Vorfalls und der vorangegangenen Abmahnung.

Dokumentierte Angaben

Verschuldensbewertung	Die Mitarbeiterin kannte die Anwesenheitspflicht und verließ den Dienst dennoch ohne Freigabe.
Verschuldensform	vorsätzlich
Grundlage negative Prognose	Wiederholung desselben Pflichtverstoßes trotz dokumentierter Abmahnung.
Prognosebelege	Abmahnung 20.05.2026; Vorfallsbericht 17.08.2026

Verhältnismäßigkeits- und Alternativenprüfung

Dokumentierte Prüfung milderer Maßnahmen und der für die Interessenabwägung berücksichtigten Umstände.

Dokumentierte Angaben

Verhältnismäßigkeitsprüfung dokumentiert	Ja
Schwerebewertung	Wiederholter gleichartiger Pflichtverstoß im laufenden Dispositionsdienst nach einschlägiger Abmahnung.
Betriebszugehörigkeit berücksichtigt	Ja
Persönliche Umstände berücksichtigt	Ja
Betriebliche Auswirkungen berücksichtigt	Ja
Mildere Mittel geprüft	Ja
Geprüfte Alternativen	erneute Abmahnung; Versetzung in anderen Schichtbereich; Änderung der Einsatzplanung
Dokumentierte Gründe	erneute Abmahnung: Wiederholung nach einschlägiger Warnung; Versetzung: keine freie gleichwertige Stelle im Betrieb; Einsatzplanung: Pflichtverstoß betrifft die Grundpflicht zur Anwesenheit

Anhörung des Betriebsrats

Anhörung zur beabsichtigten ordentlichen verhaltensbedingten Kündigung. Die wesentlichen Personaldaten und Kündigungsgründe sind beigefügt.

Dokumentierte Angaben

Anhörungsschreiben vorhanden	Ja
Anhörung eingeleitet	01.09.2026 09:00
Mitarbeiteridentität enthalten	Ja
Kündigungsart enthalten	Ja
Kündigungsgrund enthalten	Ja
Verhaltensbedingte Einordnung enthalten	Ja
Kündigungsgrund	verhaltensbedingt
Stellungnahmefrist	08.09.2026 09:00

Dokumentation der fristgerecht eingegangenen Stellungnahme zur zuvor eingeleiteten Anhörung.

Dokumentierte Angaben

Stellungnahme eingegangen	05.09.2026 14:30
Reaktion des Betriebsrats	Zustimmung / keine Einwände

Kündigungsfrist - Berechnung

Rechenblatt zur Prüfung der für die ordentliche Kündigung vorgesehenen Beendigungsfrist.

Dokumentierte Angaben

Gesetzlicher Mindestwert (Tage)	30
Vertraglicher Mindestwert (Tage)	30
Tatsächliche Frist (Tage)	51
Beendigung auf zulässigem Termin	Ja
Kündigung ausgesprochen am	10.09.2026
Beendigungsdatum	31.10.2026

Ordentliche Kündigung

Hiermit kündigen wir das Arbeitsverhältnis ordentlich aus verhaltensbedingten Gründen zum nachstehend angegebenen Beendigungsdatum.

Dokumentierte Angaben

Kündigungsschreiben vorhanden	Ja
Schriftform verwendet	Ja
Originalunterschrift vorhanden	Ja
Unterzeichnung durch Vertreter	Nein
Angegebene Kündigungsfrist (Tage)	51
Kündigungsgrund	verhaltensbedingt
Kündigungsart	ordentlich
Ausstellungsdatum	10.09.2026
Beendigungsdatum	31.10.2026

Nachweis der persönlichen Übergabe des Kündigungsschreibens an die Mitarbeiterin.

Dokumentierte Angaben

Zustellart	persönliche Übergabe
Zustelldatum	10.09.2026
Zustellzeugin	Julia Klein
Zustellnachweis vorhanden	Ja

Konsistenz- und AGG-Prüfvermerk

Abschließender struktureller Prüfvermerk zur Gleichbehandlung und zur Dokumentation diskriminierungsfreier Entscheidungsgrundlagen.

Dokumentierte Angaben

Vergleichsfälle dokumentiert	Ja
Behandlung vergleichbarer Fälle konsistent	Ja
Entscheidungsgrundlage dokumentiert	Ja
Keine Indizien geschützter Merkmale	Ja
Geprüfte Merkmale	ethnische Herkunft; Geschlecht; Religion/Weltanschauung; Behinderung; Alter; sexuelle Identität